

1. 업무 개요

환경시설본부 ○○○○○○○○처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 함)는 「한국환경공단법」 제17조(사업) 제1항 제3호¹⁾에 따라, 지방자치단체와의 위·수탁협약 체결을 통하여 환경에너지화시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 담당하고 있고, 설계는 외부업체와 용역(이하 “설계용역”이라 함)을 체결하여 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(♂♂♂♂부예규²⁾)」에서 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.”로 정하고 있고, “계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다.”고 규정되어 있다.

그리고 △△△△△부에서 발주한 설계용역의 과업내용서 및 과업수행계획서에 따르면, 계약상대자는 [그림 1]과 같이 계약기간 중 중간보고 및 최종보고를

1) 제17조(사업) ① 공단은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

2) 제9장 계약 일반조건, 제2절 계약의 체결, 2. 계약문서, 가. 계약문서의 효력 및 다. 용역 계약문서의 종류 / 제9장 계약 일반조건, 제5절 계약의 이행, 2. 용역계약의 이행, 나. 계약이행의 감독

하도록 정하고 있다.

[그림 1] 과업내용서 내 중간보고 및 최종보고 관련 내용(예시*)

< 생 략 >	< 생 략 >
△△△△부 과업내용서(P.00.)	계약상대자 과업수행계획서(재착수계)

* (예시) ---시 -----화 및 ----- 사업 기본 및 실시설계

따라서 △△△△△부는 환경에너지화시설 설계용역의 과업내용서 및 과업수행계획서)에 따라, 계약기간 중 정해진 시점에 계약상대자로 하여금 과업에 대한 중간보고 및 최종보고를 실시하도록 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 0000.0.0.부터 감사일 현재(0000년 00월)까지 준공된 환경에너지화시설 설계용역(0개)에 대하여 중간보고 및 최종보고 실시 여부를 점검하였다.

그 결과, [표 1]과 같이 ① 0개 설계용역에 대하여 중간보고만 실시하고 최종보고는 실시하지 않았고, ② 일부 중간보고의 경우에도 실시결과(보완 요구사항 포함)를 문서로 작성하지 않거나 공문으로 등록하지 않는 등 설계용역에 대한 중간보고 및 최종보고 관리·감독업무가 부적정한 것으로 확인되었다.

[표 1] △△△△△부 설계용역(준공 0개) 중간·최종보고 실시 현황

순번	설계용역명	용역기간	중간보고			최종보고		
			실시여부	결과서류	공문등록	실시여부	결과서류	공문등록
< 생 략 >								

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

따라서 △△△△△부에서는 설계용역(과업)의 철저한 감독 및 성과품의 품질 확보를 위하여 중간보고 및 최종보고를 계약서류(과업내용서 등)대로 실시되도록 감독하여야 하고, 특히 그 실시결과는 문서로 작성하고 공문으로 등록하여 공단의 시정조치 등의 감독행위가 문서로 관리될 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(▼▼▼▼처장)는 설계용역의 중간보고 및 최종보고에 대한 관리·감독 업무를 부적정하게 처리한 환경시설본부 ●●●●●●●●처 ▲▲▲▲▲부에 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】